

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Nr zamówienia: 22/usł./2010

Zatwierdzam:

.....

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

na

opracowania i wdrożenia systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Warszawa, dnia 28 lipca 2010 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

SPIS TREŚCI

Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

- I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
- II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE
- IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU
- V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
- VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
- VII. PODWYKONAWCY

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

- I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
- III. GWARANCJA

Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

- I. WYSOKOŚĆ WADIUM
- II. FORMA WADIUM
- III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
- IV. ZWROT WADIUM
- V. UTRATA WADIUM

Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

- I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
- II. WYMAGANE DOKUMENTY
- III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
- IV. FORMA DOKUMENTÓW
- V. WYMOGI FORMALNE OFERTY
- VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
- II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
- III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
- IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
- V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

- I. TRYB OCENY OFERT
- II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
- III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Rozdział VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Rozdział IX ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Rozdział X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Rozdział XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Załącznik 1 do SIWZ Formularz Oferty

Załącznik 2 do SIWZ Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do SIWZ oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik 5 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Załącznik 6 do SIWZ Wykaz wiedzy i doświadczenia

Załącznik 7 do SIWZ Wykaz osób

Załącznik 8 do SIWZ Szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę systemu – lista oferowanego sprzętu, oprogramowania i rozwiązań;

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Zamawiającym jest:

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI

00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14

Tel./fax: 22 24 43 132, 22 24 43 218

Strona internetowa <http://www.msport.gov.pl/>

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na **opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”**, numer referencyjny 22/usł./2010, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów art. 10 ust. 1, w związku z art. 39-46 na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwaną dalej „ustawą”.

III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE

1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy.

IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenia, protesty, rozstrzygnięcia protestów, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą faksową lub drogą elektroniczną, jeżeli zostały niezwłocznie potwierdzone pisemnie, z uwzględnieniem pkt. 2.
2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.
3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną.
4. Zamawiający na wniosek wykonawcy potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji drogą elektroniczną.
5. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający prześle oświadczenia, środki ochrony prawnej, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje drogą faksową/drogą elektroniczną oraz pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu - dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie wskazanego terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

imię i nazwisko: Maciej Szreder

tel.: 22 24 43 224/22 24 43 225

fax: 22 24 43 224/22 24 43 118

e-mail: maciej.szreder@msport.gov.pl

godziny urzędowania: 08:15 – 16:15

VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

VII. PODWYKONAWCY

Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp.

Rozdział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia:

opracowania i wdrożenia systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Systemu Informacji Sportowej”, zwanego dalej „System SiSport”, obejmującego integrację baz danych dotyczących polskiego sportu, znajdujących się w dyspozycji Centralnego Ośrodka Sportu (COS), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w jeden system informatyczny. Ponadto, zadaniem Systemu SiSport będzie pozyskiwanie aktualnych danych bezpośrednio od polskich związków sportowych (PZS) na zasadach badań statystyki publicznej, poprzez specjalnie w tym celu stworzony elektroniczny portal.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w **Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)** stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ.

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48.00.00.00-8 (pakiety oprogramowania i systemy informatyczne)

48.61.10.00-4 (pakiety oprogramowania dla baz danych)

48.81.00.00-9 (systemy informacyjne)

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi być wykonane w terminie do **10 miesięcy** od dnia podpisania umowy (zgodnie z załączonym przez Zamawiającego harmonogramem).

III. GWARANCJA

Wykonawca udziela bezterminowej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania wraz z prawem do bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji produktu przez okres 3 lat, przy czym okres gwarancyjny rozpocznie się w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Rozdział III

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

I. WYSOKOŚĆ WADIUM

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości **6 000,00 zł** (słownie: sześć tysięcy złotych).

II. FORMA WADIUM

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późn zm.).

III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt 1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: **97 1500 1777 1217 7006 7182 0000 Kredyt Bank IV Oddział Warszawa, na Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Ekonomiczno – Finansowy**.
Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy.
4. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: **WADIA – Nr ref.: 22/usl./2010**
5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

IV. ZWROT WADIUM

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 4 podrozdziału V Rozdziału III.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

V. UTRATA WADIUM

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy:

- 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 4) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział IV

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawa i uruchomienie co najmniej: 2 systemów informatycznych zbierających i przetwarzających dane, z których każdy spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:
 - pełna funkcjonalność systemu dostępna przez przeglądarkę www
 - Wykonawca zapewnił świadczenie usług serwisowych oprogramowania oraz wsparcie użytkowników systemu,
 - przeszkolonych z zakresu obsługi i użytkowania systemu zostało min. 50 użytkowników,
 - wykorzystanie w architekturze i dostawa szyny danych
 - integracja co najmniej 3 systemów informatycznych
 - dostawa co najmniej 1 makiety aplikacji w oparciu o analizę wymagań Zamawiającego
 - wartość dostarczonego systemu wynosiła co najmniej 200 000,00 zł brutto.
- oraz przynajmniej jeden z nich spełnia dodatkowo poniższy warunek:
- system zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych, zapewniających ich poufność, integralność, dostępność i autentyczność oraz służący do personalizacji dokumentów.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. będzie dysponował co najmniej następującymi osobami, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zamówienia:

Kierownikiem projektu:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość metodyki PRINCE2 (lub równoważnej metodyki zarządzania projektem) potwierdzona certyfikatem minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami teleinformatycznymi,
- pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego integrującego się z zewnętrznymi bazami danych,
- wartość projektu, o którym mowa powyżej wynosiła co najmniej 200.000,00 zł brutto,
- pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego, w ramach projektu dostarczono, skonfigurowano i uruchomiono niezbędny dla funkcjonowania systemu sprzęt komputerowy,
- wartość projektu, o którym mowa powyżej wynosiła co najmniej 200.000,00 zł brutto,

Specjalista ds. sieci:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość sieci WAN, LAN i VPN na poziomie administratora, potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. sieci w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na budowie systemów informatycznych

Specjalista ds. integracji aplikacji:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość metod integracji aplikacji potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. integracji aplikacji w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

Specjalista ds. migracji danych:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość technik i narzędzi do migracji danych potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. migracji danych w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Specjalista ds. architektury systemowej:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- znajomość architektury systemowej, w szczególności architektury zorientowanej na usługi (SOA - Service Oriented Architecture), potwierdzona udziałem w roli eksperta ds. architektury systemowej, co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu systemów teleinformatycznych realizowanych dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej*, o liczbie użytkowników nie mniejszej niż 50 w każdym projekcie.

Specjalista ds. modelowania procesów biznesowych:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość technologii workflow i modelowania procesów biznesowych potwierdzona udziałem w roli eksperta ds. modelowania procesów biznesowych w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, będących przedsięwzięciami realizowanymi dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej*, posiadającego przynajmniej 3 lokalizacji połączonych ze sobą za pomocą sieci WAN, LAN, VPN lub Internet, w każdym projekcie.

* „klient o rozproszonej strukturze organizacyjnej” oznacza klienta mającego co najmniej 3 jednostki organizacyjne, usytuowane w różnych lokalizacjach (tj. posiadających różne adresy).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. c powyżej, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

2. Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy).
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 niniejszej SIWZ, nie później niż na dzień składania ofert, a także wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt 1 (w zakresie wiedzy i doświadczenia) powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, **może polegać** na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów** do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, **Zamawiający żąda** przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale IV podrozdział II pkt 1 ppkt 2 - 5 niniejszej SIWZ oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

II. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- 1) **oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji;
- 2) **Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji;
- 3) **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- 4) **aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 5) **aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- 6) **wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług** w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawca nie może być wystawcą dokumentów potwierdzających należyte wykonanie/wykonywanie zamówienia;
- 7) **wykaz osób potwierdzających spełnieni warunków udziału w postępowaniu.**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty:

- 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
- 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy;
- 3) szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę systemu – lista oferowanego sprzętu, oprogramowania i rozwiązań;
- 4) potwierdzenie wniesienia wadium.

3. Wykonawcy zagraniczni:

Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w **rozdziale IV podrozdziale II pkt 1.:**

- 1) **ppkt 3), 4), 5)** – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, **potwierdzające odpowiednio, że:**
 - 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3 ppkt. 1 Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów.

III. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym:
 - 1) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale III pkt 1.1 ppkt 2 - 5 składa osobno każdy z Wykonawców,
 - 2) oświadczenie wskazane w Rozdziale IV podrozdziale III pkt 1.1 ppkt 1 składają Wykonawcy wspólnie,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- 3) pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale IV podrozdziale III składa przynajmniej jeden Wykonawca, który spełnia wymagania lub Wykonawcy wspólnie.

IV. FORMA DOKUMENTÓW

1. Wymagane dokumenty (z wyłączeniem pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski.
3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

V. WYMOGI FORMALNE OFERTY

1. Oferta musi spełniać następujące wymagania:
 - 1) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji;
 - 2) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
 - 3) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy;
 - 4) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę lub inne osoby do tego umocowane,
2. Zaleca się, aby:
 - 1) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
 - 2) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały,
 - 3) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
 - 4) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczęcią imienną.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje.

Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Na ofertę składa się:
 - a. Formularz oferty – według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Specyfikacji;
 - b. Dokumenty określone w podrozdziale II niniejszego Rozdziału „Wymagane dokumenty”
2. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI
00-082 WARSZAWA, UL. SENATORSKA 14
(nazwa i adres Zamawiającego)

oraz opisane:

Oferta – na
(nazwa zamówienia)

Nr 22/usł./2010

Nie otwierać przed dniem2010 r.,

Rozdział V

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i wynika z wypełnionego formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu oferty Wykonawca podaje cenę ogólną brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 ze zm.), za którą podejmuje się zrealizować przedmiot zamówienia, cenę netto oraz wartość podatku VAT. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ z załącznikami włącznie. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Wykonawcy z żadnych podatków, opłat ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN.

2. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przedstawionymi w treści wzoru umowy.
3. Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający na etapie oceny i porównywania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT, zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy. mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia oraz wykorzystał wszelkie konieczne środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego całość prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Cena oferty określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej niż złoty polski walucie.

Rozdział VI

INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w Kancelarii Główniej do dnia **6 września 2010 r.**, do godziny **10:00**.
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu.

II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 14 w dniu **6 września 2010 r.**, o godzinie **10:15**.

III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „**ZMIANA**”.
3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest osoba wskazana we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy, bądź też posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo.

Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

I. TRYB OCENY OFERT

7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale IV.
2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, poprawi je w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, który złożył ofertę (zgodnie z art. 87 Ustawy).
Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, będzie podlegała odrzuceniu.
3. Omyłki rachunkowe Zamawiający będzie poprawiał przy zastosowaniu metod określonych w art. 87 Ustawy.

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru	Znaczenie
Cena oferty	80 %
Oferowany okres gwarancji	20 %

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Sposób obliczana

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium.

1. Wartość punktowa kryterium – oferowana cena całkowita brutto (kryterium nr 1) wyliczana będzie według wzoru:

$$R \times \frac{C_{\min}}{C_n} \times 100 \text{ pkt.}$$

R – ranga (80%)

C_{min} – najniższa zaoferowana cena (spośród ważnych ofert) za całość przedmiotu zamówienia

C_n – oferowana cena całkowita brutto (ocenianej oferty)

2. Wartość punktowa kryterium - okres gwarancji (kryterium nr 2) – skala ocen od 0-20 pkt:
 - za udzielenie gwarancji na okres 3 lat – 0 pkt;
 - za udzielenie gwarancji na okres 4 lat - 10 pkt.
 - za udzielenie gwarancji na okres 5 lat lub dłuższy – 20 pkt.

OCENA KOŃCOWA OFERTY

Jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione w pkt. 1 z dokładnością do 4 miejsc po przecinku - zgodnie z wyliczeniem patrz pkt. 1 i 2.

ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie,
- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru.

Rozdział VIII

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział IX

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi Załącznik 4 do niniejszej Specyfikacji.

Rozdział X

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4) odrzucenia oferty odwołującego.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Formę i sposób wniesienia odwołania reguluje art. 180 ustawy
7. Odwołanie wnosi się:
 - 1) w terminie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną (email), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
 - 2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu;
 - 3) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 - 4) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia- wobec czynności innych niż określone w pkt 1-3.
8. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (email).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (tj. wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze).
10. Kopie odwołania Zamawiający przesyła innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
11. Jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający zamieszcza kopie odwołania wraz z wezwaniem do przystąpienia do postępowania odwoławczego również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja.
12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie i sposób opisany w Dziale VI ustawy.
13. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się Uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (tj. wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze) stronom oraz Uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
15. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

Rozdział XI

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana w zawiadomieniu o wyborze oferty.
2. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ustawy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik 1 do SIWZ

Formularz oferty

Do:

.....

.....

(nazwa i adres Zamawiającego)

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na **opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”**.

numer referencyjny: 22/usł./2010

my niżej podpisani:

.....

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

.....

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę)

1. **OŚWIADCZAMY**, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

2. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób, które są określone w SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

4. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
5. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze _____ zarejestrowanym w _____ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy się posługiwać podanym wyżej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas trwania umowy jest (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę).
6. **OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia **za cenę netto:** _____ zł (słownie złotych _____), powiększoną o **podatek VAT w wysokości** _____, co w wyniku daje **cenę brutto** _____ zł. (słownie złotych _____),
7. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania zamówienia w terminie:
8. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do udzielenia gwarancji na okres ... miesięcy. Oświadczamy, że oferowane przez nas warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego są nie gorsze od określonych przez Zamawiającego w SIWZ.
9. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
9. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **30** dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości _____ zł, w formie W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy, wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: prowadzonym w banku
10. **ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY** sami/przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:
 - a)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
 - b)
(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)
11. **OŚWIADCZAMY**, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach
12. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko
Adres:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Telefon:

Fax:

Adres e-mail:

- 14. OFERTE** niniejszą składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści:

1)

2)

_____ dnia __ __ 2010 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

.....

23

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik 3 do SIWZ

Postępowanie znak: 22/usł./2010

prowadzone przez

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

w trybie przetargu nieograniczonego

na:

.....

pieczęć ubiegającego się o zamówienie publiczne

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:

Składając ofertę w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”**, oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

_____, dnia _____. _____. _____.r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik 4 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (USŁUGA)

W dniu2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Ministerstwem Sportu i Turystyki, z siedzibą w Warszawie, 00-082, ul. Senatorska 14,
NIP: 526-287-36-02

reprezentowanym przez:

..... –,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....., z siedzibą w,, ul.

..... - REGON:, NIP:

reprezentowanym przez:

1.,

2.,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – zwaną dalej „ustawą Pzp”,

została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1 Struktura Umowy

Wykonawca będzie wykonywał Umowę na zasadach i warunkach ustalonych w Umowie, której integralną część stanowią nw. załączniki:

Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ);

Załącznik nr 2: wzór Protokołu Odbioru;

Załącznik nr 3: wzór Oświadczenia dot. ochrony danych osobowych na zasadach GIODO.

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej” (nazywanego dalej oprogramowaniem), dostosowanie oprogramowania do wymagań Zamawiającego, obsługa gwarancyjna, szkolenie oraz utrzymanie oprogramowania na serwerze/serwerach wskazanym/ych przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym - szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia załączniku nr 1.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

2. Wykonawca udziela bezterminowej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie posiadanego oprogramowania wraz z prawem do jego bezpłatnej aktualizacji przez okres ... lat, przy czym okres gwarancyjny rozpocznie się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. Szczegółowy zakres gwarancji określa § 9.

§ 3 Termin wykonania Umowy

1. Termin wykonania Umowy upływa w dniu
2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.

§ 4 Wykonanie oprogramowania

1. Wykonawca zobowiązuje się uruchomić oprogramowanie zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1.
2. Wykonawca po uruchomieniu oprogramowania zawiadomi Zamawiającego o gotowości przekazania oprogramowania do odbioru oraz udostępni Zamawiającemu to oprogramowanie w celu dokonania procedury odbioru. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2.
3. Zamawiający ma prawo do przesłania Wykonawcy, w ramach trwania każdej z przewidzianych harmonogramem faz pisemnego protokołu uwag wraz ze wskazaniem propozycji ewentualnych poprawek. Uwagi i poprawki mogą dotyczyć całości lub poszczególnych elementów oprogramowania, z tym że nie mogą być niezgodne ze Szczegółowym Opiszem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
4. Wykonawca wprowadzi wskazane przez Zamawiającego poprawki w ciągu trwania poszczególnych faz. O dokonaniu poprawek Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.

§ 5 Odbiór przedmiotu Umowy

1. Przedmiot Umowy podlega akceptacji, która będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie Protokołów Odbioru (wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy). Protokoły odbioru będą sporządzone po każdym etapie realizacji zamówienia (Protokoły Odbioru Etapowe) oraz po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia (Protokół Odbioru Końcowy).
2. Wykonawca sporządza Protokoły Odbioru wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy i dostarcza go Zamawiającemu w 2 jednobrzmiących egzemplarzach wraz z przedmiotem Umowy.
3. Podpisanie Protokołu Odbioru Etapowego następuje w terminie 5 dni od dnia wykonania danego etapu Umowy zgodnie z harmonogramem. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego następuje w terminie 7 od dnia wykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem. Zamawiający podpisuje Protokół Odbioru przedmiotu Umowy:
 - a) bez zastrzeżeń lub,
 - b) z zastrzeżeniami.
4. W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Zamawiający określa w Protokole Odbioru treść tych zastrzeżeń, a także sposób odniesienia się do nich przez Wykonawcę, tj. ewentualne złożenie pisemnych wyjaśnień lub uwzględnienie zgłoszonych zastrzeżeń.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

5. W przypadku podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru z zastrzeżeniami, Wykonawca w terminie nie przekraczającym 5 (pięciu) dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, udzieli stosownych wyjaśnień lub uwzględni zgłoszone zastrzeżenia.
6. Po dokonaniu stosownych zmian, wyjaśnień i uzupełnień, wykonanie przedmiotu Umowy podlega ponownej weryfikacji przez Zamawiającego, z zachowaniem odpowiednio procedury określonej w ust. 3-5.

§ 6 Wartość Umowy

1. Wartość Umowy netto wynosi zł (słownie: złotych).
2. Ceny jednostkowe netto podane w ofercie są stałe, nie podlegają waloryzacji i będą obowiązywać dla wszelkich rozliczeń w trakcie całego okresu trwania Umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy będącemu podatnikiem VAT wg obowiązującego w tym zakresie prawa polskiego, kwotę podatku VAT w stawce.....%, zgodnie z kwotą podatku VAT podaną w zł w ofercie, wynoszącą zł (słownie: złotych).
4. Wartość Umowy brutto wynosizł (słownie: złotych).

§ 7 Płatności

1. Płatność będzie dokonana w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany poniżej:
Bank
Nr konta :
2. Kwota o której mowa w § 6 ust. 4 zostanie przekazana Wykonawcy, na jego rachunek w następujących ratach. I rata o charakterze zaliczki na poczet realizacji I etapu umowy w wysokości zł (10% wartości umowy brutto) zostanie przekazana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Przekazanie kolejnych rat nastąpi:
 - a) II rata w wysokości.....zł (35% wartości umowy brutto) w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru z realizacji I etapu przedmiotu zamówienia;
 - b) po należyтым wykonaniu I etapu przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru z realizacji I etapu przedmiotu zamówienia, III rata o charakterze zaliczki na poczet realizacji II etapu umowy w wysokości.....zł (10 % wartości umowy brutto);
 - c) IV rata w wysokości.....zł (15 % wartości umowy brutto) terminie 14 dni od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru z realizacji II etapu przedmiotu zamówienia.
 - d) po należyтым wykonaniu II etapu przedmiotu zamówienia w terminie w 14 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru z realizacji II etapu przedmiotu zamówienia V rata o charakterze zaliczki na poczet realizacji III etapu umowy w wysokości.....zł (5 % wartości umowy brutto);

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- e) VI rata w wysokości.....zł (25 % wartości umowy brutto) w terminie 14 dni od podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego po zakończeniu wykonania całego przedmiotu zamówienia.
3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.

§ 8 Wykonanie Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz osób, za pomocą których wykonuje umowę, jak za własne działania i zaniechania.
3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w innej formie – są poufne i nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione lub ujawnione w innym sposób jakiegokolwiek osobie trzeciej.
4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 3, przez wszystkie osoby i podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z wykonywaniem Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.
6. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:
 - 1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawnionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;
 - 2) muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
 - 3) muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
7. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem Umowy bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.
8. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w szczególności o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych istotnych zdarzeniach, w szczególności o ogłoszeniu jego upadłości – następnego dnia od jej ogłoszenia. W wypadku ogłoszenia upadłości wykonawca powiadamia Zamawiającego o tym fakcie najpóźniej dnia następnego.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia, który musi być fabrycznie nowy, w stanie spełniającym warunki ilościowe i jakościowe wynikające z oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

§ 9 Udzielenie gwarancji

1. Wykonawca udziela bezterminowej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie posiadanego oprogramowania wraz z prawem do bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji produktu przez okres 3 lat, przy czym okres gwarancyjny rozpocznie się w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze, w godz. 8:30-16:30 pod numerem telefonu, faxem, mailem
3. Zgłoszenia o błędach, awariach i nieprawidłowościach zaistniałych w działaniu systemu przyjmowane będą, w godzinach 7.00-18.00, w dni robocze pod numerami telefonów:; faxu.....; email.....
4. Reakcja serwisu rozumiana jako przystąpienie do usunięcia awarii lub zaistniałych nieprawidłowości nastąpi nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego drogą telefoniczną, faksową bądź drogą elektroniczną do siedziby serwisu.
5. Czas od momentu zgłoszenia awarii do uruchomienia podstawowej funkcjonalności systemu, rozumianej jako przywrócenie dostępności formy i treści prezentowanych stron sprzed awarii, nie może przekraczać 4 godzin.
6. Wykonawca gwarantuje usunięcie awarii lub zaistniałych nieprawidłowości w ciągu 48 godzin od momentu ich zgłoszenia do serwisu przez Zamawiającego (doprowadzenie systemu do pełnej funkcjonalności).
7. Pozostałe warunki gwarancyjne i serwisowe podlegają standardowej procedurze.
8. Wykonawca dopuszcza całkowitą zmianę wyglądu graficznego przez Zamawiającego oprogramowania bez utraty gwarancji.
9. Wykonawca dopuszcza dobudowywanie własnych modułów pisanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego, jednak Wykonawca nie będzie w stanie utrzymać gwarancji bezpieczeństwa w części nowopowstałych funkcjonalności, modułów oraz komunikacji z istniejącą aplikacją).
10. Wykonawca przedłoży potwierdzenie wykonania audytu bezpieczeństwa aplikacji przez jednostkę certyfikowaną.
11. Zamawiający zastrzega przeprowadzenie testów bezpieczeństwa po wykonaniu oprogramowania. Wykonawca dokona wszelkich poprawek, które będą wynikiem ww. testów, w ramach gwarancji.
12. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu gwarancji, określonego w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. Zamawiający ma możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji.
13. Po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do usunięcia wad i usterek, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Powyższe dotyczy również nieprawidłowego wykonania napraw przez Wykonawcę.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

§ 10 Prawa autorskie

1. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy z chwilą dostarczenia przedmiotu umowy do Zamawiającego na wszelkich znanych w chwili rozporządzenia polach eksploatacji, w tym wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
 - 1) utrwalanie i zwielokrotnianie w wersji elektronicznej i zapisu magnetycznego,
 - 2) wprowadzanie do pamięci komputera,
 - 3) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 - 4) rozpowszechnianie, publikowanie, wielokrotne wyświetlanie utworu zgodnie z przeznaczeniem pod adresami domenowymi Zamawiającego,
 - 5) publikowanie poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, w formie publikacji papierowej, folderów reklamowych, plakatów, ulotek i innych o podobnym charakterze,
 - 6) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworu.
2. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonanie, rozporządzenie i korzystanie z opracowań przedmiotu umowy oraz przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielania zezwoleń na rozporządzenie i korzystanie z opracowań przedmiotu umowy. Rozporządzenie prawami, określonymi w niniejszym paragrafie odnosi się także do obszaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest ograniczone czasowo. Zamawiający może korzystać z nabytych autorskich praw majątkowych także w językach obcych.
3. Dla uniknięcia wątpliwości Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie należne na podstawie § 6 umowy pokrywa także wszelkie obecne lub przyszłe roszczenia Wykonawcy dotyczące wynagrodzenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji niewyłącznej, bezterminowej, z prawem do tworzenia kopii bezpieczeństwa i pracy w systemie klastra.
5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację w zakresie obsługi systemu. Dokumentacja ta dostarczona będzie w języku polskim.
6. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności: patentów, licencji, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem oprogramowania będącego przedmiotem umowy.

§ 11 Licencje

1. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie było możliwe przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Oprogramowania autorstwa Wykonawcy lub autorskich praw majątkowych do wchodzącego w skład Przedmiotu Umowy, autorstwa Wykonawcy, Oprogramowania autorstwa osób trzecich, w całości w zakresie wskazanym w § 10 Wykonawca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu prawo do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej „Licencją”), w tym w szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i zapewnienie ich trwania, uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania na zasadach określonych poniżej.

2. Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie będzie posiadać kody i numery identyfikacyjne Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji.
3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie będą istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami, w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do korzystania z Oprogramowania oraz niezbędną i kompletną Dokumentację Oprogramowania. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy nośników i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastąpić na mocy Umowy z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych dokumentów lub dokonywania innych czynności.
4. W odniesieniu do wchodzącego w skład Systemu Oprogramowania Wykonawcy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu stosownych Licencji na zasadach wskazanych w Umowie.
5. W odniesieniu do Oprogramowania Producentów, jeżeli producent takiego Oprogramowania standardowo udziela licencji na takich warunkach korzystniejszych od wskazanych w Umowie, Wykonawca dostarczy stosowne dalsze licencje od producentów tego Oprogramowania na warunkach korzystniejszych.
6. Licencje będą bezterminowe i niewyłączne, a jeżeli z przyczyn obiektywnych okaże się to w danym przypadku niemożliwe, to będą udzielone na najdłuższy możliwy okres. Licencje będą udzielone na wersje Oprogramowania bieżące w dacie ich udzielenia Zamawiającemu oraz na kolejne wersje Oprogramowania (aktualizacje) instalowane w ramach Licencji, dostępne co najmniej w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Systemu. W szczególności, w ramach Wynagrodzenia Zamawiający będzie uprawniony do aktualizacji Oprogramowania, w tym do otrzymania nowych wersji Oprogramowania, wydań uzupełniających i poprawek programistycznych dostępnych w powyższym okresie. Wykonawca lub inny podmiot wskazany przez Wykonawcę niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdej dostępnej aktualizacji Oprogramowania, niezwłocznie ją Zamawiającemu dostarczy wraz z odpowiednią Dokumentacją Oprogramowania dla nowej wersji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zapewni instalację oraz (w obiektywnie możliwym zakresie) dostosowanie aktualizacji do potrzeb Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6, zapewni Zamawiającemu niezbędne szkolenia umożliwiające korzystanie z aktualizacji Oprogramowania przez pracowników i współpracowników Zamawiającego.
7. W przypadku sprzeczności Umowy z warunkami udzielonej przez Licencjodawcę Licencji rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie.
8. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 obejmuje udzielenie licencji i sublicencji. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

§ 12 Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie.
2. Strony ustalają prawo do naliczenia następujących kar umownych:
 - 1) 30% wartości brutto przedmiotu umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
 - 2) 5% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminów realizacji poszczególnych określonych harmonogramem etapów przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy o ... dni Zamawiający może odstąpić od umowy zachowując prawo naliczenia kar umownych z tytułu niewykonania umowy,
 - 3) 5% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, w podpisaniu Protokołu Odbioru końcowego,
 - 4) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia czasu reakcji serwisu, o którym mowa w § 9 ust. 4, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
 - 5) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia czasu uruchomienia podstawowej funkcjonalności systemu, o którym mowa w § 9 ust. 5, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
 - 6) 0,15% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia czasu usunięcia awarii lub zaistniałej nieprawidłowości, o którym mowa w § 9 ust. 6, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
3. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne przy opłaceniu faktury za realizację przedmiotu zamówienia.

§ 13 Zmiany Umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem § 17, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Propozycja każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Pzp i zgłoszona nie później niż w terminie 7 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.
2. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali jest niedopuszczalna i uznaje się ją za rażące naruszenie warunków Umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 14 Odstąpienie od Umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do momentu otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z ww. powodu.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy:
 - 1) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy w terminie ... dni od daty jej podpisania.
 - 2) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje lub narusza zobowiązania umowne.
 - 3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części lub nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego najpóźniej następnego dnia po dniu ogłoszenia upadłości Wykonawcy.
 - 4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
 - 5) Wykonawca powierzył wykonanie Umowy lub jej części jakiegokolwiek osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
 - 6) nastąpiła niedopuszczalna zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali.
 - 7) Wykonawca nie wykonał Przedmiotu Umowy do terminu określonego w § 3 ust. 1.
4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zamawiający opóźnia się z wypłatą Wykonawcy wynagrodzenia, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego do jego uregulowania, powyżej 90 dni od dnia wymagalności.
 - 2) Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia przekazanego drugiej Stronie.
6. W razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zgodnie z § 14 ust. 4, Strony Umowy sporządzą w terminie 7 dni od daty odstąpienia, protokół inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo prac lub zadań. Protokół inwentaryzacji będzie stanowić w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia Umowy.
7. Wszelkie odszkodowania na zasadach ogólnych związane z realizacją Umowy będą regulowane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§15 Poufność

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym tajemnice handlowe drugiej Strony, poznane w wyniku wzajemnej współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów nie związanych z należytyym wykonaniem Umowy.
2. Na potrzeby niniejszej Umowy terminem „informacje poufne” określa się wszelkie informacje zastrzeżone przez Strony jako informacje poufne. Informacje określone przez Wykonawcę jako poufne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”
muszą odpowiadać definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 ze zm.) lub innym przepisom prawa. Informacje określone przez Zamawiającego jako poufne muszą odpowiadać przepisom prawa.
3. W rozumieniu niniejszej Umowy nie stanowią informacji poufnych informacje, które:
- a) są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez którąkolwiek ze Stron;
 - b) zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych przez drugą Stronę;
 - c) już znane Stronie otrzymującej informacje poufne i Strona ta nie jest zobowiązana do zachowania ich w poufności na podstawie innej umowy obowiązującej pomiędzy Stronami;
 - d) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony ujawniającej informacje;
 - e) zostaną przekazane Stronie otrzymującej informacje poufne, przez osobę fizyczną lub prawną nie będącą stroną Umowy, zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień niniejszej Umowy.
5. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w pozostałych częściach Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
6. W sytuacji uzyskania przez Stronę otrzymującą informacji poufnych, Strona otrzymująca zobowiązuje się do:
- a) wykorzystania wszystkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, a tym samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu;
 - b) zachowania w poufności wszystkich informacji poufnych;
 - c) nie ujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
7. Informacje poufne mogą zostać ujawnione:
- a) tym członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub doradcom Strony otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę zapoznania się i wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji Umowy;
 - b) na zgodne z prawem żądanie sądów i organów administracji, w zakresie objętym tym żądaniem.
8. W razie uzyskania informacji przez Stronę otrzymującą, że nastąpiło ujawnienie informacji poufnych w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, Strona otrzymująca zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Strony ujawniającej o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich pozostałych w granicach możliwości działań oraz pełnej współpracy ze Stroną ujawniającą na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
9. Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego rozdziału wiążą Strony w czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat po jej ustaniu (wygaśnięciu, wypowiedzeniu, odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy). Jednakże w zakresie danych osobowych obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

§ 16 Rozstrzyganie sporów

1. Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Językiem właściwym dla rozstrzygania sporów jest język polski.

§ 17 Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotowej umowy

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego jest p.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotowej umowy ze strony Wykonawcy jest p.
3. Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 1 i 2 za uprzednim pisemnym powiadomieniem, drugiej Strony.
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany umowy w myśl § 13 umowy.

§ 18 Porozumiewanie się Stron

1. Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej.
2. Pisma Stron zawierać muszą tytuł Umowy i jej numer referencyjny oraz muszą być wysyłane pocztą lub doręczone osobiście.
3. Wyjątkowo dopuszcza się porozumiewanie się Stron za pomocą poczty elektronicznej lub faksu. Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia elektronicznie lub faksem, jeżeli jego treść zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
4. Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

Dla Zamawiającego:

Adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 00-082, ul. Senatorska 14

Telefon:

Fax:

e-mail:

Dla Wykonawcy:

Adres:

Telefon:

Fax:

e-mail:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

§ 19 Prawo Umowy

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego.

§ 20 Język Umowy

Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.

§ 21 Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze Stron.

Wykonawca

Zamawiający

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik nr 2 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

w zakresie

I. Data:

Numer Umowy:

Nazwa i adres Wykonawcy :

II. Potwierdzam, iż dokonano odbioru przedmiotu dostawy zakupionego w ramach Umowy
Nr

Przedmiot dostawy **jest zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia/Ofertą przedmiotowej Umowy.**

.....
.....
.....

III. **Kompletność wykonania*:**

1. TAK
2. NIE – uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....
.....

IV. **Przekazanie dokumentu gwarancyjnego**.**

1. TAK
2. NIE – uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....
.....

V. **Proces dostawy zakończono w dniu: (data)**

.....
.....
.....

VI. **Końcowy wynik przyjęcia*:**

1. Pozytywny
2. Negatywny – uwagi / zastrzeżenia:

.....
.....

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

*[Imię i Nazwisko
Stanowisko osoby upoważnionej
do podpisu w imieniu Zamawiającego]*

*[Imię i Nazwisko
Stanowisko osoby upoważnionej
do podpisu w imieniu Wykonawcy]*

[Data]

[Data]

* - Niepotrzebne skreślić

** - Zgodnie z umową o ile jest wymagany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Systemu Informacji Sportowej”, zwanego dalej „System SiSport”, obejmującego integrację baz danych dotyczących polskiego sportu, znajdujących się w dyspozycji Centralnego Ośrodka Sportu (COS), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w jeden system informatyczny. Ponadto, zadaniem Systemu SiSport będzie pozyskiwanie aktualnych danych bezpośrednio od polskich związków sportowych (PZS) na zasadach badań statystyki publicznej, poprzez specjalnie w tym celu stworzony elektroniczny portal.

Celem Projektu jest:

- Integracja, uporządkowywanie, gromadzenie i opracowywanie danych pochodzących z różnych źródeł dotyczących sportu;
- Dostarczanie aktualnych i rzetelnych informacji na temat stanu polskiego sportu;
- Zwiększenie dostępności i przejrzystości danych dotyczących sportu zbieranych przez MSiT i inne podmioty;
- Wsparcie procesu decyzyjnego pracowników administracji publicznej w odniesieniu do polityki sportowej.

Przedmiotem zamówienia jest:

- 1) Dostawa, wdrożenie i utrzymanie „Systemu Informacji Sportowej” zwanego dalej „System SiSport”¹, obejmującego system teleinformatyczny zbudowany z Oprogramowania².
- 2) Utrzymanie serwisu w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej i personelu.
- 3) Przekazanie praw autorskich do aplikacji, a także kodu źródłowego wykorzystanego Framework i praw do jego modyfikacji. Dodatkowo na komponenty oprogramowania firm trzecich wykorzystywane w projekcie, MiST otrzyma bezterminową niewyłączną licencję - dotyczy to w szczególności baz danych oraz systemów operacyjnych.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje niżej wymienione moduły Systemu SiSport:

1. Portal SiSport.
2. Moduł integracji danych z systemów zewnętrznych.
3. Moduł raportów i analiz danych.
4. Szkolenia użytkowników 87 osób:
 - 70 osób - użytkowników danych PZS – 1 dniowe szkolenie w wymiarze 6 godzin.
 - 20 osób – użytkowników MSiT – 2 dniowe szkolenie w wymiarze 6 godzin.
 - 3 osoby – administratorzy systemu w MSiT – 2 dniowe szkolenie w wymiarze 6 godzin.
5. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji Systemu:

¹ System należy rozumieć jako zintegrowany System Informacji Sportowej obejmujący system informatyczny zbudowany z Oprogramowania

² Oprogramowanie należy rozumieć jako aplikacje komputerowe wchodzące w skład Systemu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- Projektowej,
 - Technicznej,
 - Dokumentacji take-over ,
 - Użytkownika.
6. Świadczenie usługi utrzymania Systemu (opieki powdrożeniowej i serwisu gwarancyjnego) – zgodnie z Warunkami gwarancji i serwisu stanowiącymi Załącznik nr do SIWZ.

1. Wymagania dotyczące architektury systemu SiSport

System SiSport zakłada integrację istniejących modułów systemowych w ramach jednorodnej warstwy prezentacji i zarządzania. Jako środowisko prezentacji został zdefiniowany obszar Intranetu z dedykowanymi obszarami ogólnie dostępnych zasobów informacji. System SiSport będzie systemem informatycznym zbudowanym w architekturze wielowarstwowej, zgodnej z założeniami architektury zorientowanej na usługi (ang. SOA – *Service Oriented Architecture*). Wśród elementów systemu SiSport można wyróżnić:

- serwery baz danych: serwer relacyjnej bazy danych oraz opcjonalnie serwer wielowymiarowej bazy danych (OLAP),
- serwer aplikacji i/lub serwer WWW,
- aplikację kliencką.

Oczekiwanie wobec implementowanej architektury są skierowane na pełną integrację danych i usług z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemów obecnie wykorzystywanych do agregowania danych. Na tym etapie eksploatacji systemu będą one pełniły rolę podstawą w zakresie wprowadzania informacji. Oczekiwana w tym zakresie funkcjonalność ma zostać zrealizowana w oparciu o zarekomendowaną szynę danych ESB.

Integracja danych będzie finalnie realizowaną o nową instancję relacyjnego serwera baz danych, będącego bezpośrednim wsparciem informacyjnym systemu SiSport.

Serwer relacyjnej bazy danych będzie służył do przechowywania danych wprowadzanych przez polskie związki sportowe oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, jak również danych pobieranych z baz Centralnego Ośrodka Sportu oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Opcjonalny serwer wielowymiarowej bazy danych będzie wspomagał tworzenie złożonych raportów oraz umożliwiał sprawne przeprowadzanie analiz danych realizowanych *na bieżąco* przez użytkowników. Na serwerze aplikacji będą uruchomione moduły programowe odpowiedzialne za realizację logiki warstwy biznesowej systemu SiSport. Dostęp do procedur warstwy biznesowej, innych modułów systemowych realizowany będzie z wykorzystaniem usług sieciowych (ang. *web services*). Serwer WWW będzie udostępniał aplikację kliencką i komunikował się z modułami uruchomionymi na serwerze aplikacji. Konstrukcja nowej platformy systemowej SiSport zakłada zgodność z modelem MVC (Model – View – Controller). Zaproponowana implementacja przez Oferenta musi uwzględniać rekomendowane rozwiązania w tym zakresie. Propozycja powinna zawierać uzasadnienie co do wyboru technologii oraz dobranych komponentów architektury.

Aplikacja kliencka systemu SiSport będzie dostępna z komputerów użytkowników przez przeglądarkę WWW. Zakłada się, że w ramach prac związanych z wytworzeniem aplikacji klienckiej zostanie przygotowany i szczegółowo udokumentowany framework programistyczny wspomagający rozbudowę systemu SiSport oraz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej” budowę nowych aplikacji WWW. Prace te w tym zakresie muszą być zgodne z całościową strategią zdefiniowaną w opracowaniu dokumentacji take-over.

System SiSport będzie instalowany u Oferenta lub w centrum przetwarzania danych firmy zewnętrznej. Zastosowana technologia rozwiązania powinna zapewniać wysoką skalowalność systemu, poprzez możliwość zastosowania w przyszłości architektury klastra wydajnościowego. Na etapie wdrożenia Zleceniodawca przewiduje wykonanie wraz z Dostawcą testów obciążeniowych. Na etapie ofertowania oczekiwane jest przedstawienie metodyki realizacji testów w tym testów obciążeniowych, oraz jakie narzędzia będą wykorzystywane do ich automatyzacji. MSiT zakłada, że system powinien obsługiwać 20 000 jednoczesnych użytkowników.

2. Moduły systemu SiSport

System SiSport będzie składał się z następujących komponentów:

- A. Portal SiSport.
- B. Moduł integracji danych z systemów zewnętrznych.
- C. Moduł eksportu i importu danych w formacie XML.
- D. Moduł raportów i analiz danych.

A. Portal SiSport

Portal SiSport będzie umożliwiał dostęp do danych wprowadzanych bezpośrednio na portalu WWW przez polskie związki sportowe (PZS) i pracowników Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) oraz do danych gromadzonych przez moduł integracji danych.

Funkcjonalność portalu SiSport

Portal SiSport powinien posiadać następujące funkcjonalności:

- Prezentacja informacji publicznych dostępnych dla wszystkich użytkowników (w tym i użytkowników niezalogowanych):
 - informacje o portalu SiSport (zawartość dostarczana przez Wykonawcę)
 - wiadomości, informacje, statystyki (zawartość dostarczana przez Zamawiającego)
 - dokumenty (w tym i instrukcje użytkownika Systemu SiSport, zawartość dostarczana przez Wykonawcę)
- Przeszukiwanie stron portalu:
 - użytkownik portalu będzie miał możliwość podania kryteriów wyszukiwania w postaci słów kluczowych lub fraz (oznaczonych i ograniczonych znakami cudzysłowu)
 - dodatkowo możliwe jest podanie słów lub fraz, które nie powinny znaleźć się w rozwiązaniu – kryteria te będą poprzedzone znakiem minus „-”
 - procesowi przeszukiwana będą podlegały treści opublikowane w portalu, do których dany użytkownik ma dostęp
 - jako wynik wyszukiwania będzie przedstawiana lista odnośników do stron zawierających którekolwiek z podanych słów lub całych fraz
- Mapa portalu
- Logowanie do systemu dla zarejestrowanych użytkowników, zmiana hasła, wylogowanie z systemu, opcja przypomnienia hasła (Opcja logowania powinna być zabezpieczona kodem CAPTCHA).
- Moduł wprowadzania danych PZS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- Moduł wprowadzania danych MSiT
- Przeszukiwanie bazy danych systemu SiSport (w tym i danych gromadzonych przez moduł integracyjny)
- Moduł zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami
- Moduł kontroli badań statystycznych
- Moduł dziennika zdarzeń
- Możliwość raportów i analiz
- Zarządzanie modułem raportów i analiz danych
- Zarządzanie modułem integracji danych z systemów zewnętrznych
- Prezentacja informacji o systemie SiSport
- Dostęp do dokumentacji użytkownika systemu SiSport

Portal SiSport powinien zapewniać pełną obsługę zgłaszanych błędów – związanych zarówno z logiką biznesową działania systemu jak i błędów technicznych (wyjątków zgłaszanych przez aplikację). Pojawiające się błędy powinny być w czytelny sposób komunikowane użytkownikom portalu i powinny wskazywać sposób rozwiązania powstałego problemu. Błędy techniczne powinny być zapisywane w tabelach dziennika w bazie danych systemu SiSport.

Projekt wyglądu portalu SiSport

Na etapie analizy projektu Wykonawca opracuje i przedstawi dwie propozycje wyglądu i zawartości stron portalu (rozmieszczenie elementów, bannery, style). Przedstawione propozycje będą podlegały konsultacjom z Zamawiającym. Po wprowadzeniu przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego zmian, Zamawiający wybierze jedną z przedstawionych propozycji. Zaakceptowana propozycja wyglądu portalu będzie stanowiła podstawę do przygotowania przez Wykonawcę szablonów stron i stylu wyglądu portalu.

Moduł wprowadzania danych PZS

Aktualne dane z PZS mają być pozyskiwane bezpośrednio – poprzez portal WWW SiSport – na zasadach badań statystyki publicznej.

System SiSport powinien umożliwiać wprowadzenie, co najmniej następujących danych pochodzących z PZS:

- Aktualna liczba klubów wchodzących w skład struktury PZS w układzie ogólnopolskim i wojewódzkim.
- Aktualna liczba zawodników z podziałem na wiek, kategorię wiekową (seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy i kadeci), płeć w układzie ogólnopolskim i wojewódzkim.
- Aktualna liczba sędziów z podziałem na posiadaną klasę sędziowską (okręgowa, krajowa i międzynarodowa) i płeć w układzie ogólnopolskim i wojewódzkim.
- Aktualna liczba trenerów z podziałem na posiadane klasy trenerskie (klasa I, klasa II, klasa mistrzowska) i płeć w układzie ogólnopolskim i wojewódzkim.
- Stan zatrudnienia kadry administracyjnej.
- Stan zatrudnienia kadry szkoleniowej z podziałem na trenerów (z uwzględnieniem posiadanej klasy) i instruktorów.
- Stan zatrudnienia kadry medycznej z podziałem na lekarzy i terapeutów.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- Liczba zorganizowanych przez PZS oraz okręgowe związki sportowe kursów kwalifikacyjnych i doskonalenia zawodowego kadry szkoleniowej (z podziałem na trenerów, instruktorów i sędziów) oraz liczba uczestników tych kursów.
- Skład osobowy statutowych organów PZS i ich kadencja (uwzględnić: terminy przeprowadzonych i planowanych walnych zgromadzeń sprawozdawczych i sprawozdawczo- wyborczych).
- Wykaz imprez i zawodów sportowych z uwzględnieniem: daty ich rozpoczęcia i zakończenia, informacji na temat dyscypliny i konkurencji sportowej, w jakich były lub będą prowadzone, ich oficjalnej nazwy, informacji o miejscowości i kraju, w jakim się odbyły lub się odbędą, ich rangę (podział na: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski) oraz kategorię wiekową (podział na: seniorów, młodzieżowców, juniorów, kadetów) i płeć (podział na kobiety, mężczyzn oraz ew. kategorię open) uczestników.

Założenia:

- Dane dotyczące PZS wprowadzane są do systemu z wykorzystaniem przygotowanych formatek portalu SiSport przez pracowników PZS
- Uwzględnienie obowiązku przekazywania danych w umowach na realizację zadań publicznych pomiędzy MSiT a PZS
- PZS zobowiązują się do aktualizacji danych w systemie przynajmniej raz na kwartał
- Wpisanie do programu badań statystyki publicznej

W ramach portalu SiSport powinien zostać zaimplementowany moduł badań statystycznych umożliwiający rozliczenie wywiązania się PZS z obowiązku dostarczenia danych.

Moduł wprowadzania danych z baz MSiT

Z systemem SiSport mają zostać zintegrowane bazy danych, które prowadzone były dotychczas przez pracowników MSiT w formatach MS Office. Pracownicy odpowiednich komórek organizacyjnych w zakresie powierzonych obowiązków służbowych po zalogowaniu, będą wprowadzać dane bezpośrednio do systemu SiSport przez portal WWW. W związku z tym, w systemie SiSport ma powstać, co najmniej 5 baz danych, które będą na bieżąco aktualizowane przez właściwych pracowników MSiT:

1) Baza stypendiów sportowych, która ma uwzględniać min. następujące dane:

- a. Imię i nazwisko stypendysty
- b. Przynależność klubowa stypendysty
- c. Przynależność związkowa stypendysty do danego PZS
- d. Uprawiana przez stypendystę dyscyplina sportu
- e. Okres pobierania stypendium
- f. Kwota pobieranego stypendium

2) Baza dotacji budżetowych, która ma uwzględniać m.in. następujące dane:

- a. Nazwa beneficjenta
- b. Kwota dotacji
- c. Data przyznania dotacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

d. Nazwa programu w ramach, którego została przyznana dotacja

3) Baza nagród dla zawodników i trenerów, która ma uwzględniać m.in. następujące dane:

- a. Imię i nazwisko beneficjenta (zawodnika i trenera)
- b. Data przyznania nagrody
- c. Kwota nagrody
- d. Przynależność klubowa zawodnika- beneficjenta
- e. Miejsce zatrudnienia trenera- beneficjenta
- f. Przynależność związkowa beneficjenta do danego PZS
- g. Uprawiana przez beneficjenta dyscyplina/dyscypliny

4) Baza przedstawicieli Polski pełniących funkcje w organach międzynarodowych organizacji o profilu sportowym, która ma uwzględniać m.in. następujące dane:

- a. Imię i nazwisko danego przedstawiciela;
- b. Nazwa polskiej organizacji sportowej, której dana osoba jest członkiem;
- c. Funkcja pełniona w polskiej organizacji sportowej;
- d. Nazwa międzynarodowej organizacji, w której dana osoba reprezentuje Polskę;
- e. Nazwa organu tej organizacji, w której dana osoba reprezentuje Polskę;
- f. Data rozpoczęcia sprawowania mandatu;
- g. Data wygaśnięcia mandatu.

Ze względu na kryterium podmiotowe w.w. baza, obejmować będzie m.in. pięć następujących kategorii:

- a. Przedstawiciele polskich związków sportowych;
- b. Przedstawiciele polskich stowarzyszeń sportowych działających w danej dyscyplinie sportu;
- c. Przedstawiciele uczelni wyższych o profilu sportowym;
- d. Przedstawiciele innych instytucji o profilu sportowym;
- e. Pracownicy departamentów i biur MSiT.

5) Baza wiążących Polskę umów międzynarodowych o współpracy w obszarze kultury fizycznej i sportu, która ma uwzględniać m.in. następujące dane:

- a. Nazwa umowy;
- b. Strony umowy;
- c. Miejsce zawarcia umowy;
- d. Data wejścia w życie umowy;
- e. Data wygaśnięcia umowy.

Moduł zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami

Dostęp do informacji przechowywanych w systemie SiSport będzie możliwy wyłącznie dla poprawnie zidentyfikowanych i autoryzowanych użytkowników. Zakres dostępnych dla danego użytkownika danych oraz funkcji systemu ograniczony jest posiadanymi przez niego uprawnieniami. Uprawnienia nadawane są użytkownikom pośrednio – poprzez przypisanie ich do ról, które z kolei są przypisane do grup użytkowników. Z

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej” uwagi na przewidywaną liczbę użytkowników system powinien umożliwiać na zarządzanie uprawnieniami poprzez definiowane szablony uprawnień i ich funkcjonowanie na poziomie profilu użytkownika. Proponowane rozwiązanie powinno umożliwiać budowę systemu, który cechuje się elastycznością w definiowaniu uprawnień użytkowników przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony poufności danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagana funkcjonalność modułu zarządzania użytkownikami i uprawnieniami:

- Gromadzenie (tworzenie, modyfikacja, archiwizacja) informacji o użytkownikach systemu SiSport.
- Zarządzanie Użytkownikiem:
 - Blokowanie użytkownika,
 - Definiowanie roli,
 - Zarządzanie hasłem,
- Zarządzanie hasłami:
 - Hasła w bazie danych powinny być przechowywane w postaci zaszyfrowanej kryptograficzną funkcją mieszającą klasy SHA-2
 - Przypisywanie i zmiana haseł,
 - Wymaganie zmiany hasła,
 - Wymaganie odpowiedniej złożoności hasła – min 12 znaków,
 - Automatyzacja procesu generacji nowego hasła dla użytkownika, który go zapomniał.
- Zarządzanie rolami:
 - Zarządzanie uprawnieniami przypisanymi do ról.
- Zarządzanie grupami użytkowników:
 - Zarządzanie użytkownikami przypisanymi do grupy,
 - Zarządzanie grupami (podrzednymi) przypisanymi do grupy (nadrzędnej),
 - Zarządzanie rolami przypisanymi do grupy.

Moduł kontroli badań statystycznych

Wymagana funkcjonalność:

- Powiadamianie (email) o konieczności wykonania badania,
- Przypomnienie (email) o przekroczeniu terminu wykonania badania.

Raporty:

- Wykonane/niewykonane badania statystyczne przez określone podmioty, w wybranym okresie czasu (kwartały, lata).

Moduł dziennika zdarzeń

Moduł umożliwia rejestrację i przeglądanie historii zdarzeń, które zaszły w systemie. Rejestrowane zdarzenia: start systemu, logowanie użytkownika, wylogowanie użytkownika, zmiany (wprowadzenie, aktualizacja, archiwizacja) danych, komunikacja z systemami zewnętrznymi.

Dziennik powinien umożliwiać przechowywanie i wyszukiwanie, co najmniej następujących informacji:

- Czas zdarzenia,
- Rodzaj zdarzenia,
- Nazwa użytkownika, który wykonał operację,
- Adres IP komputera użytkownika, który wykonał operację,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- Nazwa komputera użytkownika, który wykonał operację,
- Parametry wykonanej operacji,
- Opis.

Zarządzanie modulem integracji danych z systemów zewnętrznych

Wymagana funkcjonalność:

- Ustalenie harmonogramu integracji z systemami zewnętrznymi.
- Przegląd statusu integracji.
- Konfiguracja encji systemów zewnętrznych:
 - Lokalizacja,
 - Uprawnienia,
 - Autoryzacja,
 - Autentykacja,
 - Zakres.

Zarządzanie modulem raportów i analiz danych

W przypadku zastosowania serwera wielowymiarowej bazy danych konieczne jest ustalenie harmonogramu:

- Ekstrakcji i przeniesienia danych z systemów transakcyjnych
- Przetwarzania zdefiniowanych kostek danych.

Etap realizacji projektu zakłada przygotowanie i wdrożenie modułu raportów. Jego funkcjonalność powinna się opierać na stworzeniu również nowej perspektywy, wynikającej z połączenia danych z istniejących repozytoriów w ramach jednej struktury bazodanowej.

B. Moduł integracji danych z Systemów zewnętrznych

Moduł integracji danych odpowiedzialny jest za scalenie istniejących baz danych w jeden system informatyczny polskiego sportu.

Moduł powinien integrować dane z systemów:

- Centralnego Ośrodka Sportu (COS)
- Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)

Integracja danych powinna być realizowana okresowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Integracja danych z bazami danych Centralnego Ośrodka Sportu.

W systemie SiSport mają być dostępne następujące dane pochodzące z baz danych COS:

- Wyniki sportowe,
- Wyniki współzawodnictwa w sporcie młodzieżowym,
- Uprawnienia szkoleniowe,
- Rejestr członków kadr narodowych,

Bazy danych COS są posadowione na platformie MS SQL Server.

Integracja danych z bazami danych Głównego Urzędu Statystycznego.

W systemie SiSport mają być dostępne następujące dane pochodzące z baz danych GUS:

- Wyniki badań nad infrastrukturą sportową (badanie: KFT-OB)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- Badania realizowane są od 2010 r. raz na 4 lata. Wyniki z pierwszego badania zostaną udostępnione MSiT pod koniec ostatniego kwartału 2011 r.
- Wyniki badań dotyczące szkół mistrzostwa sportowego i klas sportowych.
- Wyniki badań dotyczące klubów sportowych (badanie: KFT-1)
 - Badania realizowane raz na 2 lata

C. Moduł eksportu i importu danych w formacie XML

Moduł powinien umożliwiać:

- eksport danych z systemu SiSport do plików XML
- import danych z plików XML do systemu SiSport

Poprawny format plików XML powinien być opisany z pomocą mechanizmów XML Schema (XSD).

D. Moduł raportów i analiz danych

Moduł raportów i analiz danych w systemie SiSport ma umożliwiać tworzenie zestawień i analiz dla danych zebranych w bazie danych systemu, pochodzących z MSiT, GUS, COS i PZS.

System powinien umożliwiać prezentację graficzną oraz zapisywanie raportów w formacie PDF.

Raporty w systemie SiSport będą prezentowały dane:

- w formie: map, tabel, wykresów,
- przy uwzględnieniu funkcji czasu (zmienność w czasie/okresie czasu),
- w ujęciu terytorialnym, przy uwzględnieniu podziału administracyjnego kraju.

Lista wybranych raportów jakie powinien generować SiSport:

- Polskie związki sportowe
- Kluby sportowe
- Kadra narodowa
- Zawodnicy
- Członkowie klubów
- Członkowie polskich związków sportowych
- Kadra szkoleniowa – trenerzy i instruktorzy
- Sędziowie
- Infrastruktura sportowa
- Szkoły mistrzostwa sportowego i klasy sportowe
- Zawody i imprezy sportowe
- Dotacje budżetowe przekazywane PZS
- Kursy kształcenia i doskonalenia zawodowego
- Stypendyści
- Nagrody
- Władze PZS
- Zatrudnienie w PZS
- Dane teleadresowe PZS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Na etapie analizy projektu Wykonawca opracuje i przedstawi propozycje wyglądu, zawartości i zakresu poszczególnych raportów (tabele, mapy, wykresy diagramy itp). Przedstawione propozycje będą podlegały konsultacjom z Zamawiającym. Po wprowadzeniu przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego zmian, Zamawiający wybierze jedną z przedstawionych propozycji. Zaakceptowana propozycja wyglądu poszczególnych raportów będzie stanowiła podstawę do przygotowania przez Wykonawcę szablonów, zakresu i stylu wyglądu raportów.

3. Wymagania dot. technologii wykonania portalu SiSport

Portal WWW ma umożliwiać administratorom treści prostą aktualizację prezentowanej zawartości. W tym celu rozwiązanie powinno zostać oparte o rozwiązanie typu *Content Management System* (CMS). Rekomendowana architektura będzie oceniana w zakresie kompletności i sposobu dostarczenia funkcjonalności CMS.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody pracy użytkowników aplikacja kliencka powinna korzystać z technologii AJAX.

Wygląd stron WWW aplikacji powinien zostać zdefiniowany z użyciem arkuszy stylu CSS (ang. *Cascading Style Sheets*).

Wymagana jest zgodność wykonania Systemu SiSport ze standardami organizacji W3C, w tym w szczególności w zakresie:

- projektu i aplikacji WWW: HTML4.1, CSS 2.0, Ajax, w tym również i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) ,
- architektury systemów WWW: URI, http,
- technologii XML: XML, XQuery, XML Schema, XSLT,
- usług internetowych: SOAP, WSDL.

Aplikacja kliencka systemu SiSoft powinna współpracować co najmniej z następującymi przeglądarkami:

- Microsoft Internet Explorer 7 i nowszej,
- Mozilla Firefox 3.6 i nowszej,
- Safari w wersji 5.x i nowszej,
- Opera w wersji 9.x i nowszej.

System będzie poprawny od strony formalnej składni HTML i Arkuszy stylów. W ramach formalnego przekazania systemu Dostawca przedstawi raport poprawności całości systemu w oparciu o zewnętrzne, zarekomendowane i zaakceptowane narzędzia. Na etapie składania oferty Zleceniodawca oczekuje opisanie metodyki walidacji kodów HTML z uwzględnieniem automatyzacji i narzędzi.

Framework programistyczny

Przygotowanie frameworka programistycznego dla aplikacji WWW będzie wspomagać przyszłą rozbudowę systemu SiSport oraz umożliwi szybkie przygotowanie innych, nowych aplikacji WWW.

Zakłada się, że dostarczony framework będzie posiadał następujące cechy:

- Szablony stron WWW umożliwiające szybką realizację najczęściej występujących formatek:
 - formatka typu szczegóły – prezentująca dane pojedynczego obiektu,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- formatka typu tabela – prezentująca dane wielu obiektów tego samego typu wraz z mechanizmami:
 - wyszukiwania obiektów spełniających określone przez użytkownika kryteria selekcji danych,
 - stronicowania danych,
 - sortowania danych.
- formatka typu szczegóły wraz z tabelą – prezentująca dane pojedynczego obiektu wraz z danymi obiektów zależnych (relacja 1:n),
- formatka słownika.

Całość serwisu zgodnie z definicją MVC, powinna zapewniać odseparowanie obszaru danych od obszaru przetworzenia i finalnie prezentacji.

- Zintegrowany system bezpieczeństwa
 - identyfikacja oraz autoryzacja użytkowników:
 - zarządzanie hasłami,
 - możliwość integracji z usługami katalogowymi (LDAP, Active Directory),
 - obsługa grup użytkowników:
 - hierarchie grup (grupa może zawierać wiele innych grup oraz użytkowników),
 - możliwość integracji z usługami katalogowymi (LDAP, Active Directory),
 - obsługa ról grupujących uprawnienia
 - definiowanie i kontrola uprawnień – warunkujących dostęp do elementów i funkcji aplikacji

WWW

- uprawnienia do obiektów typu:
 - pozycje menu,
 - formatki,
 - funkcje systemu,
- uprawnienia do danych:
 - operacje: odczyt, wstawianie, aktualizacja, usuwanie,
 - zakres dostępnych danych (np. do określonego PZS).

Mechanizm szablonów powinien zapewniać obsługę weryfikacji, czy użytkownik podał wartości dla pól wymaganych.

Wywołanie funkcji powodujących modyfikację danych powinno być potwierdzane odpowiednimi komunikatami.

Wszelkie operacje usuwania danych powinny być potwierdzane odpowiednim zapytaniem kierowanym do użytkownika.

Dostawca powinien w fazie I - analiza przedwdrożeniowa zaproponować całościowe rozwiązanie obejmujące wszystkie aspekty wskazane powyżej już na etapie koncepcji technologii i rekomendowanego framework.

4. Bezpieczeństwo danych systemu SiSport

Dostęp do poufnych danych systemu SiSport będą mieli wyłącznie autoryzowani użytkownicy. Dodatkowo przyjmuje się następujące założenia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

- Komunikacja przeglądarki z serwerem WWW będzie realizowana z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu SSL. Certyfikat SSL zostanie dostarczony przez Oferenta. Okres ważności to 24 mies.
- Serwer bazy danych będzie posadowiony na osobnej maszynie, do której dostęp będzie możliwy wyłącznie z serwera aplikacji systemu SiSport.
- Pliki danych serwera bazy danych powinny być zaszyfrowane.
- Należy skonfigurować automatyczny, tzw. gorący backup plików danych serwera bazy danych
- Należy skonfigurować automatyczny, okresowy całościowy backup serwera aplikacji i serwera bazy danych
- Należy opisać procedury procesu archiwizacji i odtwarzania systemu z kopii zapasowych
- Aplikacja musi być odporna na ataki typu wstrzykiwanie kodu SQL (SQL Injection), cross-site scripting XSS, cross-site request forgery (CSRF), session fixation, session poisoning, .

W zakresie przetwarzania danych jak ich gromadzenia oczekuje się od dostawcy rozwiązań oraz mechanizmów zgodnych z polityką GODO (ustawy i rozporządzenia).

5. Wymagania dotyczące dokumentacji

Wymaga się, aby wraz z systemem dostarczyć:

- Dokumentację instalacji systemu SiSport
- Dokumentację użytkownika portalu SiSport
- Dokumentację administratora systemu SiSport
- Dokumentację projektową (opis wraz z diagramami UML 2.1)
 - HLDS
 - Diagram Klas
 - Diagram Przypadków Użycia
 - Diagram Wdrożenia
 - Diagram Komponentów
- Dokumentację take-over
 - Opis procesu wytwórczego, konfiguracji środowiska
 - Opis wykorzystanych komponentów, wraz z ich źródłami(binariami)
 - Dokumentację frameworku dla tworzenia aplikacji WWW
 - Opis procesu przeniesienia całości systemu
 - Serwer Aplikacji i/lub WWW
 - Serwer BD
 - ESB
- Dokumentację analizy funkcjonalności systemu SiSport (opis wraz z diagramami UML)
 - HLD0
 - Architektura Informacji
 - Koncepcja graficzna, wraz z wszystkimi binariami elementów graficznych i źródłami dynamicznych obiektów wbudowanych w strony WWW(np.: FLASH)
- Dokumentację testów dotyczących bezpieczeństwa aplikacji internetowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

6. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia

Etapy realizacji systemu

Czas realizacji systemu: 10 mc

Faza I – analiza przedwdrożeniowa

Wykonanie do 1,5 miesiąca od dnia podpisania umowy.

Zakres:

- Szczegółowa analiza wymagań/potrzeb użytkowników
- Koncepcja graficzna serwisu
- Mapa serwisu

Odbiór fazy I i uwagi MSiT

Wykonanie do 2,5 miesiąca od dnia podpisania umowy.

- Sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pod kątem zgodności z założeniami

Faza II – realizacja

Wykonanie do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zakres:

- Ustawienia technologiczne
- Wytworzenie aplikacji
- Testy wewnętrzne

Faza III – testy i odbiór systemu

Wykonanie do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Sprawdzenie funkcjonalności aplikacji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi

7. Dedykowany zespół do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dedykował do realizacji przedmiotu zamówienia zespół. W skład którego muszą wchodzić osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w następującym zakresie:

Kierownikiem projektu:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość metodyki PRINCE2 (lub równoważnej metodyki zarządzania projektem) potwierdzona certyfikatem minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu projektami teleinformatycznymi,
- pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegającego na budowie i wdrożeniu systemu teleinformatycznego integrującego się z zewnętrznymi bazami danych,
- wartość projektu, o którym mowa powyżej wynosiła co najmniej 200.000,00 zł brutto,
- pełny udział (od rozpoczęcia do zamknięcia projektu) w roli kierownika projektu lub zastępcy kierownika projektu w realizacji 1 zakończonego i odebranego projektu w ciągu ostatnich 3 lat

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

przed upływem terminu składania ofert, polegającego na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego, w ramach projektu dostarczono, skonfigurowano i uruchomiono niezbędny dla funkcjonowania systemu sprzęt komputerowy,

- wartość projektu, o którym mowa powyżej wynosiła co najmniej 200.000,00 zł brutto,

Specjalista ds. sieci:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość sieci WAN, LAN i VPN na poziomie administratora, potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. sieci w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na budowie systemów informatycznych

Specjalista ds. integracji aplikacji:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość metod integracji aplikacji potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. integracji aplikacji w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

Specjalista ds. migracji danych:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość technik i narzędzi do migracji danych potwierdzona udziałem w roli specjalisty ds. migracji danych w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

Specjalista ds. architektury systemowej:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość architektury systemowej, w szczególności architektury zorientowanej na usługi (SOA - Service Oriented Architecture), potwierdzona udziałem w roli eksperta ds. architektury systemowej, co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na budowie lub rozwoju lub wdrożeniu systemów teleinformatycznych realizowanych dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej*, o liczbie użytkowników nie mniejszej niż 50 w każdym projekcie.

Specjalista ds. modelowania procesów biznesowych:

- wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne,
- znajomość technologii workflow i modelowania procesów biznesowych potwierdzona udziałem w roli eksperta ds. modelowania procesów biznesowych w co najmniej 2 projektach zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dni upływem terminu składania ofert, będących przedsięwzięciami realizowanymi dla klienta o rozproszonej strukturze organizacyjnej*, posiadającego przynajmniej 3 lokalizacji połączonych ze sobą za pomocą sieci WAN, LAN, VPN lub Internet, w każdym projekcie.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

* „klient o rozproszonej strukturze organizacyjnej” oznacza klienta mającego co najmniej 3 jednostki organizacyjne, usytuowane w różnych lokalizacjach (tj. posiadających różne adresy).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik 6 do SIWZ

Wzór oświadczenia

Potwierdzenie spełnienia warunku określonego w Rozdziale IV SIWZ – Wykaz wiedzy i doświadczenia

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej ... usług o wartości co najmniej PLN brutto odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia.

Nazwa zamówienia	Nazwa i adres Odbiorcy	Wartość zamówienia	Rodzaj i zakres zamówienia (dostaw)	Czas realizacji	
				Od	Do:
1	2	3	4	5	6

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.

_____, dnia __ __ 2010 roku

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik 7 do SIWZ

Wykaz osób potwierdzających spełnieni warunków udziału w postępowaniu (dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia)

L.p.	Wymagania Zmawiającego	Osoba wskazana przez Wykonawcę (należy podać imię i nazwisko) do potwierdzenia spełnienia warunku wraz z krótkim opisem posiadanego doświadczenia (musi one spełniać wymogi określone w SIWZ)
1	Kierownik projektu	
2	Specjalista ds. sieci	
3	Specjalista ds. integracji aplikacji	
4	Specjalista ds. migracji danych	
5	Specjalista ds. architektury systemowej	
6	Specjalista ds. modelowania procesów biznesowych	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego „System Informacji Sportowej”

Załącznik 8 do SIWZ

Szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę systemu

L.p.	Szczegółowy opis oferowanego przez Wykonawcę systemu
1	
2	
3	
4	
5	
6	

Wykonawca musi podać listę oferowanego sprzętu, oprogramowania i rozwiązań, które będą tworzyły przedmiot zamówienia (całość musi odpowiadać wymaganiom postawionym przez Zamawiającego w SIWZ).